



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

MENDITTO PASQUALE, Presidente

MELITO VITTORIO, Relatore

TRONCONE MARIA ANTONIETTA, Giudice

in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3454/2023 depositato il 06/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Napoli - Via Santa Lucia 15 80132 Napoli NA

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 10931/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 19/11/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120219011981785000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150161251656 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160061753868501 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160077549518501 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201600932753013501 IRAP 2013

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170011270522 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170026650391501 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712017006081971000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712019002787942000 IRPEF-ALTRO 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accogliersi l'appello

Resistente/Appellato: rigettarsi l'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7.10.2022, depositata il 19.11.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 5[^], ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso avviso di intimazione e cartelle di pagamento in epigrafe. Il primo giudice ha ritenuto regolarmente notificati tutti gli atti rilevanti, ivi compresi quelli per i quali si è fatto ricorso ad operatori di poste private.

Ricorre in appello il contribuente, contestando la regolarità delle notifiche e la correttezza dell'utilizzo di poste private.

Resiste l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a sostegno dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione appellata è pienamente condivisa da questa Corte, che la considera esaurientemente motivata nell'esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche. Essa è da intendere qui richiamata e recepita.

Per comodità espositiva si ribadisce anzitutto la piena ritualità delle notificazioni effettuate direttamente dall'Ufficio finanziario (nella concreta fattispecie, a partire dall'ottobre 2017, salva una del febbraio 2017) a mezzo servizio postale con l'ausilio dell'operatore Società_1. Invero, già prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, la S.C. aveva ritenuto (*v., fra le altre, Cass. civ., sez. V, sentenza n. 29343 del 7.10.2022*) che gli operatori postali privati in possesso di licenza individuale (come la Società_1) potessero essere utilizzati per la notifica di atti amministrativi e tributari, quali (come nella specie) le cartelle di pagamento, di natura non giudiziaria.

La giurisprudenza citata dall'appellante (con essenziale riferimento a SS. UU. n. 299 del 2020) è inconferente, poiché relativa alla notifica di atti giudiziari (non amministrativi) effettuata nel periodo intercorrente fra la direttiva del Consiglio CEE n. 6 del 2008 e l'entrata in vigore della ripetuta L. n. 124/2017, avvenuta il 29.8.2017, vale a dire prima del compimento degli atti (tranne uno) qui di interesse, con espressa abrogazione delle norme sul monopolio delle notifiche degli atti giudiziari con decorrenza dal 10 settembre 2017; comunque, quella giurisprudenza riteneva la nullità (sanabile) e non l'assoluta inesistenza delle notifiche in discorso.

Ribadita la perfetta validità delle notifiche effettuate con l'intervento dell'operatore Società_1, non può che ripetersi quanto già osservato dal primo giudice, dopo attenta e dettagliata disamina delle risultanze delle produzioni documentali: si tratta di notifiche che si sono perfezionate, come attestato dagli agenti notificatori, o perché ricevute da persona convivente, con spedizione della successiva raccomandata informativa, oppure per compiuta giacenza, dopo la spedizione della raccomandata informativa. In tutte le relate, si riscontra la firma del notificatore. Tali conclusioni – all'esito di controllo di dette risultanze da parte di questo giudicante - vanno confermate, nonostante le opinabili argomentazioni contrarie dell'appellante.

Va rammentato che – come correttamente osservato dall'appellata - la cartella esattoriale può essere notificata ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, anche da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - applicabile *ratione temporis* - è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, con indicazione da parte dell'ufficiale postale della persona da lui individuata come legittimata alla ricezione e che appone la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. In caso di consegne dirette a persona diversa dal destinatario, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82. La ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il comma 1, il quale disciplina l'iter della "forma semplificata" con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione; in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda", nonché a "portiere dello stabile", la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti. Ebbene, attraverso la modalità "semplificata" di notifica delle cartelle esattoriali l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo, pertanto è proprio tale caratteristica che giustifica un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento. A ben vedere, la notifica diretta consiste da un lato nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3, e dall'altro nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN).

In tema di cartella relativa a contributi previdenziali (materia sicuramente analoga alle cartelle tributarie) la S.C. si è recentemente espressa in questo senso: <<*in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto*>> (Cass. civ., sez. L, ordinanza n. 4160 del 09/02/2022, Rv. 663872 - 01). Se ne desume la piena conformità alle previsioni normative della notifica mediante consegna del piego raccomandato a persona diversa dal destinatario, anche occasionalmente convivente, ovvero a seguito di compiuta giacenza in ufficio postale del piego ivi depositato dopo infruttuoso accesso, come da avviso spedito e non necessariamente anche ricevuto (in caso di notifica diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione).

Vertendosi in tema di tributi erariali, non vi è dubbio che il termine di prescrizione sia decennale, in nessun caso maturato. Infatti, <<*il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi*>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 – 01).

In definitiva, nessuna doglianza dell'appellante merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riguardo al valore della causa (dichiarato € 66.077,69, verificato CUT € 133.476,96) ed ai parametri fissati con D.M. Giustizia 1/3/2014, n. 55 (in G. U. n. 77 del 2.4.2014), tabella n. 24 dell'Allegato, tenuto conto che non si ravvisano nella presente procedura le fasi istruttoria e cautelare.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta l'appello e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000 (cinquemila/00) oltre oneri come per legge.

Così deciso in Napoli in data 11 marzo 2024